

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1578/2535

บริษัทอาร์.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

บริษัทอาร์.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ เนื่องจากได้มีการพิจารณาที่จะยุติระงับคดีข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยโดยจำเลยได้ดำเนินการอยู่ ทนายโจทก์ได้รับการติดต่อและทราบความประสงค์ของจำเลยแล้ว จึงขอถอนคดีที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งและโปรดสั่งคืนค่าธรรมเนียมให้โจทก์ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำบอกกล่าวหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า จำเลยยึดสินค้าโจทก์ไปขายไม่ชอบให้จำเลยคืนสินค้ากากั่วเหลือง หรือชดใช้เงินค่าสินค้าดังกล่าวแก่โจทก์รวม 50,650,298 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 27 เมษายน 2534 ที่จำเลยอายัดและยึดสินค้าโจทก์เป็นต้นไปจนกว่าจะชดใช้เงินแก่โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 7)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์ (อันดับ 11)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวนี้ (อันดับ 13 แผ่นที่ 2)

จำเลยยื่นคำแก้อุทธรณ์ โจทก์ยังไม่ได้เสียค่าคำร้องขอถอนอุทธรณ์ (อันดับ 11)

คำสั่ง

คดีนี้จำเลยได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้ว การถอนคำฟ้องอุทธรณ์โจทก์จะต้องทำเป็นคำร้อง โจทก์ยื่นมาเป็นคำบอกกล่าวจึงไม่ชอบ ให้ยกคำบอกกล่าว

คดีนี้จำเลยได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้ว การถอนคำฟ้องอุทธรณ์โจทก์จะต้องทำเป็นคำร้อง โจทก์ยื่นมาเป็นคำบอกกล่าวจึงไม่ชอบ ให้ยกคำบอกกล่าว

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-สุนพ กิริติยุติ-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น